

Faire Trassenpreise für den Schienengüterverkehr!

Ausgangslage

Infolge der Eigenkapitalerhöhungen des Bundes an der Deutschen Bahn sind die Trassenpreise für den Transport von Gütern auf der Schiene im vergangenen Jahr immens gestiegen: **von 3,21 Euro/km auf aktuell 3,73 Euro/km für einen „Standard-Güterzug“ (+16,2 Prozent)**. Angebotsqualität und Verfügbarkeit des Schienennetzes haben sich dabei in weiten Teilen des Netzes zudem verschlechtert. 2026 sollen die Trassenpreise im Schienengüterverkehr nach den Planungen der DB InfraGO noch einmal stark ansteigen: **von 3,73 Euro/km auf 4,01 Euro/km (+7,5 Prozent)**. In Anbetracht der noch ausstehenden Trassenpreisgenehmigung durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat die InfraGO im März 2025 mögliche Entgelte u.a. für den Schienengüterverkehr in 2026 genannt: Demnach könnten die Trassenpreise für „Standard-Güterzüge“ sogar bis auf **5,02 Euro/km** ansteigen.

Folgen steigender Trassenpreise für die Industrie

Die Trassenpreiserhöhungen stellen für das gesamte produzierende Gewerbe in Deutschland eine enorme Belastung dar. Sie sind ein weiterer Faktor, durch den die Wirtschaftlichkeit einer Produktion am Standort Deutschland erneut reduziert wird. Unsere Unternehmen, die ihre Produkte bereits weitestgehend klimafreundlich mit der Bahn transportieren, sind von einer Erhöhung der Trassenpreise empfindlich betroffen. Mitten in der Transformation **laufen diese Preiserhöhungen auch den politischen Zielen der Koalition, den Güterverkehrsanteil auf der Schiene deutlich zu steigern, diametral entgegen**. Wer heute und künftig voll auf die klimafreundliche Schiene setzt, wird durch die angestrebte Trassenpreiserhöhung sozusagen bestraft.

Bewertung bisheriger Lösungsversuche

Wir begrüßen die **Fortführung der Trassenpreisförderung**, denn sie dämpft den immensen Preisanstieg bei den Trassenpreisen zumindest leicht ab. Auch die von der Bundesregierung geplanten **Anpassungen am Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG)** mit dem Ziel, den Eigenkapitalzinssatz der DB InfraGO zu reduzieren, sind ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings sind weder die Trassenpreisförderung in der für die Haushaltspläne 2025 und 2026 avisierten Höhe noch die Veränderungen am ERegG geeignet, die Trassenpreissteigerungen zwischen 2024 und 2027 spürbar abzufedern - geschweige denn zu kompensieren. Da sich durch die Änderungen am ERegG die absolute Summe des zu verzinsenden Eigenkapitals erhöht, ist die Auswirkung auf die Trassenpreise marginal.

Ausblick auf die anstehende Reform des Trassenpreissystems

Im Koalitionsvertrag hatte sich die Bundesregierung eine Reform des Systems der Trassenpreise vorgenommen. Dies ist ausdrücklich zu begrüßen. Unternehmen, die auf einen verlässlichen und bezahlbaren Schienengüterverkehr angewiesen sind, brauchen dringend tragfähige und planungssichere Lösungen. Mit unserer Expertise und unseren Erfahrungen stehen wir für die Ausgestaltung der Trassenpreisreform zur Verfügung.

Akuter Handlungsbedarf

Gleichzeitig muss der Gesetzgeber dringend kurzfristige Maßnahmen ergreifen, um die anstehenden Trassenpreiserhöhungen abzuwenden! Die aktuell kommunizierten Trassenpreiserhöhungen würden uns als Unternehmen, die wir in Deutschland tausende Güterzüge im Jahr fahren, wirtschaftlich weiter in die Knie zwingen – und das in einer Zeit, in der hohe Energie- und CO₂-Kosten, Investitionskosten in die Transformation, enorme Bürokratiekosten, Umweltauflagen und ein hartes internationales Wettbewerbsumfeld die Industrie in Deutschland bereits über Gebühr fordern.

Zusätzliche Kostentreiber

Zusätzlich besteht die Gefahr, dass aufgrund fehlender Fördermittel für den Ausbau und den Erhalt von Kombiverkehrsterminals **gemäß der „Richtlinie zur Förderung von Investitionen in Umschlagsanlagen des Kombinierten Verkehrs“** der Betrieb dieser Infrastruktur eingeschränkt oder die Preise erheblich angehoben werden müssen. Bei weiter steigenden Trassenpreisen sowie erhöhten Kosten in den Terminals beziehungsweise Mangel an verfügbaren Terminals, würde die erwartete Verlagerung vom Straßenverkehr in den kombinierten Verkehr nicht stattfinden.

Risiko für deutsche Industrie

Die aktuell von der Bundesregierung geplanten „Kompensationsmaßnahmen“ sind nicht weitreichend genug. **Bleibe es dabei, droht die deutsche Industrie in den nächsten Jahren im Umfang von mehreren hundert Millionen Euro zusätzlich belastet zu werden.** Dies liefe nicht nur dem industriepolitischen Ansatz der Bundesregierung zuwider, sondern würde auch Transformationsbestrebungen konterkarieren und Arbeitsplätze gefährden.

Forderungen

Wir fordern die Koalitionsfraktionen im Sinne einer fairen Ausgestaltung der Trassenpreise im Schienengüterverkehr dazu auf,

1. kurzfristig die Trassenpreisförderung mit den Trassenpreissteigerungen zu harmonisieren und hierfür im Bundeshaushalt die erforderlichen Mittel bereitzustellen,
2. im Zuge der Anpassung des ERegG den Eigenkapitalzins der DB InfraGO auf das niedrigstmögliche Niveau reduzieren,
3. die DB InfraGO über Baukostenzuschüsse zu stärken und das Eigenkapital des Bundes an der Gesellschaft nicht weiter zu erhöhen,
4. die Trassenpreise gemeinsam mit der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) und der Infrastrukturplanung (Infraplan) regelmäßig für eine Planungsperiode von fünf oder sechs Jahren fortzuschreiben, und
5. mittelfristig eine Absenkung der Trassenpreise auf das Zielpreisniveau von 2,00 Euro/km für den Standard-Güterzug sicherzustellen.

Diese Maßnahmen sind – insbesondere in ihrer Kombination – geeignet, um die Trassenpreisbelastung für die in Deutschland produzierende Industrie zu reduzieren und so ein international wettbewerbsfähiges Umfeld zu befördern und die deutsche Industrie in ihren Transformationsbestrebungen zu unterstützen.

Ansprechpartnerin:

Gudrun Grunenberg

Senior Manager Eisenbahn & KV-Terminals

E-Mail: gudrun.grunenberg@basf.com

BASF SE

Carl-Bosch-Straße 38

67056 Ludwigshafen

www.basf.com

Schriftliche Stellungnahme für die Öffentliche Anhörung im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags am 13.10.2025

TRASSENPREISE – GESETZ ZUR ABMILDERUNG DES TRASSENENTGELT- ANSTIEGS UND WEITERER REFORMBEDARF

Steigende Trassenpreise gefährden den Schienengüterverkehr

Dies betrifft nicht nur die Eisenbahnverkehrsunternehmen, sondern auch die Kunden des Schienengüterverkehrs. Der effiziente Transport von Gütern ist eine wesentliche Voraussetzung für eine wettbewerbsfähige Industrie und wirtschaftliches Wachstum. Dazu ist ein starkes logistisches System erforderlich. In diesem spielt die Eisenbahn für die chemisch-pharmazeutische Industrie eine sehr wichtige Rolle: Im Jahr 2024 wurden allein in Deutschland 24,6 Millionen Tonnen chemische Erzeugnisse mit der Eisenbahn transportiert.

Die stark steigenden Trassenpreise verteuern die Transporte auf der Schiene. Dies trifft die Chemie in der aktuell wirtschaftlich schwierigen Lage und stellt eine große Belastung für die schienengebundene Logistik dar – zusätzlich zu allen anderen Herausforderungen. Die hohen Trassenpreise gefährden die Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs – dabei sind sie ein unnötiger Kostenfaktor.

Die Chemie nutzt alle Verkehrsträger, ist dabei für den Transport von Rohstoffen und Produkten – darunter vielen Gefahrgütern – und für die Logistik zwischen den Standorten stark auf die Schiene angewiesen: Ohne den Schienengüterverkehr würde die chemische Industrie stillstehen. Bezahlbarkeit und Verlässlichkeit des Schienengüterverkehrs zählen zu den Standortfaktoren.

Reform des Trassenpreissystems erforderlich

Als Branche, die heute schon viel auf der Schiene transportiert und in Zukunft gerne mehr auf der Schiene transportieren möchte, halten wir eine grundlegende Reform der für die Nutzer des Schienengüterverkehrs fast undurchschaubar komplizierten Trassenpreis-Regulierung für dringend erforderlich.

Diese muss dafür sorgen, dass

- die Entwicklung der Trassenpreise **verlässlich planbar** wird
- es zu einer **deutlichen Kostenentlastung** für die Nutzung des bundeseigenen Schienennetzes kommt.

Gesetz zur Abmilderung des Trassenentgeltanstiegs ein erster Schritt

Der Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung des Trassenentgeltanstiegs bei den Eisenbahnen des Bundes ist ein **wichtiger erster Schritt**. Die **Verzinsung** sollte jedoch noch weiter abgesenkt werden. Eine gemeinwohlorientierte Eisenbahninfrastruktur sollte kein gesetzlich vorgegebenes Renditeziel haben. Schließlich erwartet der Bund auch von der Autobahn GmbH oder der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung keine Rendite.

Weiterer Reformbedarf

Weiterer Reformbedarf besteht dringend. Angesichts der komplexen Systematik des **Trassenpreissystems** muss sowohl an einzelnen Stellschrauben angesetzt als auch das System selbst **grundlegend überarbeitet** werden:

1. Baukostenzuschüsse statt Eigenkapitalerhöhungen

Finanzierung von Ersatz- und Ausbauinvestitionen durch Baukostenzuschüsse aus dem Bundeshaushalt und nicht durch Eigenkapitalerhöhungen für die DB InfraGO.

2. Faire Kostenverteilung zwischen Güterverkehr und Schienenpersonen(nah)verkehr

Abschaffung der Trassenpreisbremse für den Schienenpersonennahverkehr, um die Benachteiligung des Schienengüterverkehrs zu beenden, der aktuell zusammen mit dem Schienenpersonenfernverkehr die Kostensteigerungen vollständig trägt.

3. Beschränkung der Nutzerfinanzierung auf Grenzkosten

Im Schienenverkehr müssen gemäß aktueller Regulierung die Nutzer die vollen Kosten für die Nutzung der Infrastruktur tragen. Die fixen Vorhaltekosten für die Schieneninfrastruktur obliegen aus unserer Sicht aber der staatlichen Finanzierung. Eine Umlage auf die Nutzer nach dem Vollkostenprinzip wird bei anderen Verkehrswegen nicht praktiziert und steht dem Wunsch, mehr Güter auf die Schiene zu bringen, entgegen.

Eine grundlegende **Reform des Trassenpreissystems** muss aus unserer Sicht die Trassenpreise und damit die Nutzerfinanzierung auf die **Grenzkosten**, d. h. die unmittelbaren Kosten des Zugbetriebs, begrenzen.

Die Zeit drängt – Die Arbeit an der Reform sollte möglichst schnell beginnen.

4. Erhöhung der Trassenpreisförderung

Kurzfristig entscheidend – bis die Reform zur notwendigen Kostenreduzierung führt – ist die **Erhöhung der bestehenden Trassenpreisförderung auf 350 Millionen Euro jährlich**. Bislang ist für 2026 mit 265 Millionen Euro sogar ein leichter Rückgang gegenüber 2025 vorgesehen.

Perspektive Modal Shift/Verkehrsverlagerung – Trassenpreisreform jetzt mutig angehen

Für die verladende Industrie als Nutzer des Schienengüterverkehrs geht es nicht nur darum, die Kostenbelastung für bestehenden Schienenverkehre zu reduzieren und Transporte auf der Schiene zu halten, sondern auch um die Transporte, die von der Straße auf die Schiene verlagert werden könnten – was wir als chemisch-pharmazeutische Industrie auch gerne möchten.

Das geht aber nur, wenn auf der einen Seite Qualität und Zuverlässigkeit stimmen und auf der anderen Seite der Preis. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen im Schienennetz, die kurzfristig nicht gelöst werden können, ist das alles andere als einfach.

Bei den Trassenpreisen haben es Bundestag und Bundesregierung jedoch in der Hand, das Problem kurzfristig anzugehen und nachhaltig zu lösen.

Ansprechpartner: Tilman Benzing

Abteilung Umweltschutz, Anlagensicherheit, Verkehr
Bereich Wissenschaft, Technik, Umwelt
T +49 (69) 2556-1414 | **E** tbenzing@vci.de

Verband der Chemischen Industrie e.V. – VCI

Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt

www.vci.de | [Datenschutzhinweis](#) | [Compliance-Leitfaden](#) | [Transparenz](#)

- 2 Registernummer des EU-Transparenzregisters: 15423437054-40
- 2 Der VCI ist unter der Registernummer R000476 im Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und gegenüber der Bundesregierung registriert.

Der VCI und seine Fachverbände vertreten die Interessen von rund 2.300 Unternehmen aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie und chemienaher Wirtschaftszweige gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. 2024 setzten die Mitgliedsunternehmen des VCI rund 240 Milliarden Euro um und beschäftigten über 560.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung - Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung des Trassenentgeltanstiegs bei den Eisenbahnen des Bundes (Bundestagsdrucksache 21/1499)

I. Inhalt des Gesetzesentwurfes

Der Gesetzesentwurf sieht Änderungen des Eisenbahnregulierungsgesetzes (ERegG) in § 26 Absatz 1 und in der Anlage 4 Ziffer 5 vor. Bei § 26 ERegG handelt es sich um eine Verfahrensvorschrift im Rahmen der Entgeltregulierung. Die Anlage 4 des ERegG legt die bei der Regulierung der Trassenentgelte zu berücksichtigenden Kapitalkosten fest.

Zur Anlage 4: Im Zusammenhang mit der gemeinwohlorientierten Ausrichtung der Schienenwegebetreiber des Bundes (DB InfraGO AG, DB RNI GmbH) soll der im Rahmen der Entgeltregulierung anzusetzende **gesetzliche Eigenkapitalzinssatz** auf den **Mittelwert** zwischen dem **risikolosen Zinssatz** und dem von der Bundesnetzagentur **berechneten kapitalmarktüblichen Eigenkapitalzinssatz** *abgesenkt* werden.

Die Änderung in § 26 Abs. 1 ERegG stellt zudem sicher, dass der neue Maßstab auch innerhalb der Regulierungsperiode zur Anwendung kommt und dieser sich zudem nicht nur auf neu zugeführtes Eigenkapital, sondern auf das gesamte im Rahmen der Entgeltregulierung berücksichtigte Eigenkapital bezieht.

Mit dem Gesetz soll außerdem eine die Trassenentgelte betreffende Folgeänderung zum im Sommer 2024 neu eingeführten § 11a Bundesschienenwegeausbaugesetz umgesetzt werden. Durch die Änderung des § 26 wird eine **Doppelfinanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen** durch Zuwendungen und Trassenentgelte **vermieden**. Darüber hinaus stellt die Änderung des § 26 ERegG klar, dass **Anpassungen des Schienennetzes oder des Umfangs des Mindestzugangspakets** – beispielsweise durch den Ausbau oder Zukauf von Strecken oder die Integration von Bahnsteigen in das Angebotsportfolio der DB InfraGO AG – bei der **Festlegung der Obergrenze der Gesamtkosten zu berücksichtigen** sind.

II. Bewertung des Gesetzesentwurfes

Die Bundesnetzagentur begrüßt die im ERegG vorgeschlagenen Änderungen.

Ein niedrigerer gesetzlicher Eigenkapitalzinssatz hat zur Folge, dass geringere Eigenkapitalkosten auch bei der Regulierung der Trassenpreise berücksichtigt werden. Die gesetzlichen Änderungen in § 26 Abs. 1 und der Anlage 4 zum ERegG wirken sich sowohl auf die Verzinsung des neu zugeführten Eigenkapitals als auch des bereits vorhandenen Eigenkapitals aus und dämpfen somit die Trassenpreisentwicklung. Dadurch werden die **Nutzer der Eisenbahninfrastruktur finanziell entlastet** und die **intermodale Wettbewerbsfähigkeit der Schiene gestärkt**.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass zur **Ermittlung der Eigenkapitalkosten** bei der bundes-eigenen DB InfraGO AG **verschiedene Positionen vertreten werden können**. Vor dem

Hintergrund der Allgemeinwohlverpflichtung des Bundes (Art. 87e Abs. 4 GG) und seines grundgesetzlich gesicherten Mehrheitseigentums (Art. 87e Abs. 3 GG) haben die **Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) des Bundes** eine **rechtliche und ökonomische Sonderstellung**. Aufgrund der Staatsnähe der DB InfraGO AG gehen Rating-Agenturen und Banken implizit davon aus, dass der Bund faktisch eine Art informelle Haftungsgarantie für die „Eisenbahnen des Bundes“ übernimmt. Für den Fall eines unabhängigen EIU des Bundes (also ohne Integration in einen Konzern) wäre daher davon auszugehen, dass das Rating dieses EIU nahe am Rating des Bundes läge (vgl. hierzu auch die Ausführungen im [Gutachten von IGES Institut GmbH \(2016\)](#)).

Eine Refinanzierung der DB InfraGO AG durch Eigenkapital am Kapitalmarkt ist gesetzlich nicht zulässig (Art. 87e Abs. 3 GG). Eine Refinanzierung durch Fremdkapital ist hingegen zu ausgezeichneten Bedingungen möglich. Diese guten Bedingungen der Fremdkapitalfinanzierung würden sich bei einer Erhöhung des Fremdkapitalanteils zudem nicht wesentlich verschlechtern, da der Markt nicht nur das Eigenkapital des Unternehmens, sondern überwiegend die gesamte Finanzkraft des Bundes als Haftungsmasse betrachtet. Daher liegt es nahe, die **Eigenkapitalkosten der EIU des Bundes aus einer Refinanzierungsperspektive in Höhe des risikolosen Zinssatzes bzw. in Höhe des Fremdkapitalkostensatzes festzulegen**. Aufgrund des sehr guten Ratings würden die Fremdkapitalkosten eines unabhängigen EIU des Bundes sehr wahrscheinlich nur geringfügig über dem risikolosen Zinssatz liegen.

Demgegenüber gibt es allerdings auch **gute Gründe**, die **Eigenkapitalkosten wie bisher kapitalmarktüblich anhand des Capital Asset Pricing Model (CAPM) zu ermitteln**. Die Eigenkapitalrendite gemäß CAPM zeigt diejenige Rendite, die ein privater Investor hypothetisch bei einer Investition in das EIU als Ausgleich für das eingegangene Risiko verlangen würde. Da auch für das Kapital, über das der Staat verfügt, prinzipiell eine alternative Anlage am Finanzmarkt möglich ist, könnte der Bund von den EIU des Bundes auch Kapitalkosten fordern, die den **Opportunitätskosten des Kapitals** eines privaten EIU entsprechen. Durch eine kapitalmarktübliche Eigenkapitalrendite würde überdies der Bundeshaushalt durch eine höhere Partizipation der Nutzer im Vergleich zum Ansatz des risikolosen Zinssatzes weniger stark belastet.

Zudem ist das **Geschäft der DB InfraGO AG operativen Risiken ausgesetzt**. Die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals dient somit auch als **Puffer zur Deckung unternehmerischer Risiken**. Bestimmte Kostenpositionen (Bußgelder, Zwangsgelder, Schadenersatzleistungen bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit) sind regulatorisch nicht als marktgängige Kosten ansetzbar und müssen „aus dem Gewinnanspruch“ bedient werden. Sollte die Eigenkapitalverzinsung dem risikolosen Zinssatz entsprechen, würde der Puffer zur Deckung unternehmerischer Risiken deutlich geringer, sodass die Gefahr von Verlusten bei der DB InfraGO AG deutlich größer wäre. Ebenso sind beim aktuell bestehenden Finanzierungs-kreislauf Schiene die Rückflüsse der DB InfraGO AG an den Bund in Form von **Dividenden risikobehaftet**, das heißt, auch der Bund ist dem operativen Risiko der DB InfraGO AG ausgesetzt. Die vorgenannten Argumente sprechen eher dafür, die Eigenkapitalkosten kapitalmarktüblich anhand des CAPM zu ermitteln.

Des Weiteren ist die haushaltsrechtliche Behandlung von Eigenkapitalzuführungen an staatseigene Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf die **deutsche Schuldenbremse, zu berücksichtigen**. Damit eine Eigenkapitalzuführung haushaltsrechtlich nicht als konsumtive Ausgabe gewertet wird (die die Schuldenbremse belastet), sondern als finanzielle Transaktion (die die Schuldenbremse nicht belastet), müssen bestimmte Bedingungen

erfüllt sein. Eine finanzielle Transaktion liegt vor, wenn der Staat Eigenkapital in ein marktwirtschaftlich tätiges Unternehmen investiert und im Gegenzug eine marktübliche Gegenleistung in Form von Erträgen (z. B. Dividenden) oder Werterhaltung/-steigerung erwartet. Im EUROSTAT-Handbuch „Government Deficit and Debt“ (MGDD) wird eine angemessene Rendite gefordert und konkretisiert, dass diese **Rendite nicht unter den Fremdkapitalkosten des Staates liegen sollte**.

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass es **sowohl Argumente für eine kapitalmarktübliche Eigenkapitalverzinsung mit dem CAPM als auch für die Orientierung der Eigenkapitalverzinsung an den Refinanzierungskosten des Bundes** gibt. Aus Sicht der Bundesnetzagentur ist der im Gesetzesentwurf genannte **Mittelwert** zwischen dem risikolosen Zinssatz und dem kapitalmarktüblichen Eigenkapitalzinssatz ein **nachvollziehbarer und pragmatischer Ansatz**. Dieser ermöglicht es der DB InfraGO AG nach wie vor, Eigenkapitalkosten zu erwirtschaften, dies jedoch in einem signifikant geringeren Ausmaß. Auch wenn dieser Mittelwertansatz nicht in Lehrbüchern erwähnt wird, ist er gegenüber der Vorgabe eines konkreten Renditewertes (gesetzlich würde beispielsweise der EK-Zinssatz auf 2,0% fixiert) vorzuziehen, da er Veränderungen im allgemeinen Zinsniveau sowohl im risikolosen als auch im kapitalmarktüblichen Zinssatz berücksichtigt.

Neben der Absenkung des Eigenkapitalzinssatzes **befürwortet die Bundesnetzagentur auch die weiteren Gesetzesänderung in § 26 Abs. 1 ERegG**. So können zusätzliche Zuwendungen oder andere geänderte gesetzlichen Vorgaben zukünftig auch innerhalb einer laufenden Regulierungsperiode berücksichtigt werden und zu einer *Reduktion* der Obergrenze der Gesamtkosten führen. Zudem sind die im Gesetzesentwurf genannten weiteren Anwendungsfälle für einen Anpassungsbedarf der Obergrenze der Gesamtkosten und die Konkretisierung des Begriffs „tatsächlich erreichbar“ sinnvoll und werden begrüßt.

Das **Gesetz sollte schnellstmöglich in Kraft treten**. Ein frühes Inkrafttreten sollte dazu führen, dass die neuen Regelungen bereits im laufenden Genehmigungsverfahren für das Trassenpreissystem 2026 der DB InfraGO AG Anwendung finden können. Dazu müsste das Gesetzgebungsverfahren bis Anfang November 2025 abgeschlossen werden und das Verwaltungsgericht Köln in dem dort anhängigen Gerichtsverfahren zur Obergrenze der Gesamtkosten unter Berücksichtigung der neuen Gesetzeslage zeitnah entscheiden. Die Umsetzung durch die Bundesnetzagentur könnte dann bis zum Ablauf der Entscheidungsfrist zum Trassenpreissystem 2026 am 13.12.2025 erfolgen. Dadurch könnte der absehbare Anstieg der Trassenentgelte für das Jahr 2026 abgemildert werden. Sollte die Gesetzesänderung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, könnte der reduzierte Eigenkapitalzinssatz voraussichtlich nicht mehr im Trassenpreissystem 2026 berücksichtigt werden und würde somit eine kurzfristige Entlastung der Nutzer der Eisenbahninfrastruktur verhindern.

Stellungnahme

Zum Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung des Trassenentgeltanstiegs bei den Eisenbahnen des Bundes

Kontakt
**Dr. Bernhard
Knierim**

Referent für
Verkehrspolitik &
Projekte
030. 246 25 99 - 31
bernhard.knierim@allianz-pro-schiene.de
allianz-pro-schiene.de

Lobbyregisternr.
R000866

Grundsätzliche Anmerkungen

Die hohen Trassenpreise verbunden mit mangelnder mittelfristiger Planbarkeit sind momentan ein großes Problem für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), die auf dem deutschen Schienennetz fahren. Wir halten eine Reform des Trassenpreissystems daher für dringend erforderlich und sehen dabei folgende Ziele im Mittelpunkt:

1. **Absenkung des Preisniveaus:** Die Trassenentgelte der Bahnen des Bundes müssen für alle Akteure wirtschaftlich tragbar sein, ohne dass eine Kostenunterdeckung für die DB InfraGO entsteht. Nur so kann die Schiene wettbewerbsfähig zu anderen Verkehrsträgern, insbesondere zur Straße sein und attraktive Beförderungs- und Transportangebote ermöglichen. Dafür sollten sich Trassenpreise am Grenzkostenniveau orientieren.
2. **Faire Preisstruktur:** Die Lastenverteilung der Infrastrukturentgelte auf bundeseigenen Schienenwegen muss ausgeglichen über alle Verkehrsarten erfolgen. Die Umsetzung der europäischen Vorgaben zur Entgeltbildung muss im Ziel eine faire und für alle Verkehrsegmente tragbare Verteilung sicherstellen.
3. **Verlässlicher Preispfad:** Die Entwicklung der Trassenentgelte der Bahnen des Bundes muss robust und resilient sein. Infrastrukturentgelte sollten für mindestens fünf Jahre anhand eines verbindlich definierten Preispfades rollierend fortgeschrieben werden und einen Mechanismus enthalten, der auch bei Sonderereignissen Planungssicherheit bietet. Dabei sind für die DB InfraGO wirksame Anreize für einen effizienten Betrieb erforderlich.

Die Reform muss außerdem größtmögliche Rechtssicherheit bieten und zwingend mit dem Europarecht vereinbar sein, damit Planbarkeit für den Markt besteht. Ferner darf es zu keiner deutlichen Verschiebung bei der Zuweisung von Fahrwegkapazitäten zu Lasten bestehender Verkehre kommen, und der Fortbestand etablierter Taktfahrpläne für gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistungen muss sichergestellt sein.

Im Sinne der skizzierten Forderungen halten wir den vorliegenden Gesetzentwurf, der lediglich den anzusetzende Eigenkapitalzinssatz der tatsächlichen Renditeerwartung des Bundes an die Betreiber der Schienenwege angleichen soll, für unzureichend.

Anmerkungen im Einzelnen

1. Absenkung des Preisniveaus:

Das EU-Recht sieht als Grundprinzip eine Orientierung an den Grenzkosten vor. Aufschläge sind nur dann vorzunehmen, wenn die staatliche Finanzierung die verbleibenden Kosten nicht abdeckt. Vor dem Hintergrund der Ungleichbehandlung der Verkehrsträger bei der Anlastung von Wegekosten wäre eine Annäherung an das Grenzkostenmodell und eine Senkung der bislang in Deutschland erhobenen Aufschläge ein substanzieller Fortschritt für die preisliche Wettbewerbsfähigkeit des Schienenverkehrs mit dem bei den Wegekosten bevorzugten Straßenverkehr.

Die EU-Kommission empfiehlt den Nationalstaaten ausdrücklich das Grenzkostenmodell. Eine Absenkung des Trassenpreisniveaus auf die Grenzkosten würde die intermodale Wettbewerbsfähigkeit aller Verkehrsarten auf der Schiene spürbar stärken. Auch aus Sicht der Allianz pro Schiene ist eine Bepreisung auf Basis der unmittelbaren Kosten des Zugbetriebs vorzugswürdig. Dies würde das Preisniveau deutlich absenken. Die aufwändige Feststellung von Markttragfähigkeiten zur Verteilung von Vollkostenaufschlägen könnte entfallen und das Genehmigungsverfahren vor der Bundesnetzagentur so vereinfacht und die Rechtssicherheit ihrer Entscheidungen gestärkt werden.

Vom Bund erfordert das Grenzkostenmodell eine zusätzliche finanzielle Beteiligung von rund 2 Milliarden Euro pro Jahr. Diese zusätzliche Beteiligung darf jedoch nicht zu Lasten des bereits geplanten Investitions- und Instandhaltungsbudgets gehen.

Falls der Bund die Deckungslücke gegenüber den Vollkosten nicht vollständig schließen will oder kann, muss er mit einer Erhöhung der Beiträge der Bundesfinanzierung das Kostenniveau dennoch möglichst weitgehend senken und somit für eine Verringerung der Vollkostenaufschläge sorgen und die Nutzer spürbar entlasten. Dabei ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der EVU und der Verkehrsangebote (z.B. Einzelwagenverkehr) zu berücksichtigen. Ein entscheidender Hebel für eine Senkung des Kostenniveaus liegt außerdem in der Art der Bereitstellung der Bundesmittel für die Schieneninfrastruktur. Während die bisher übliche Form der Infrastrukturfinanzierung durch Baukostenzuschüsse nicht zu einem Anstieg der Trassenpreise führt, ist dies bei der seit einigen Jahren teilweise praktizierten Infrastrukturfinanzierung durch Eigenkapitalerhöhungen bei der DB InfraGO AG anders. Eigenkapitalerhöhungen führen zu höheren Abschreibungen und Kapitalkosten und somit steigenden Trassenpreisen. Daher sollte der Bund zur Förderung über direkte Zuschüsse (Investitionen und Instandhaltung) zurückkehren – stabil, transparent und nachvollziehbar. Hierfür müssen die gesetzlichen Fördermodalitäten (u.a. Bundesschienenwegeausbaugesetz) konsequent genutzt werden und bedürfen einer höheren Flexibilität. Hilfsweise ist eine indirekte (z.B. Regionalisierungsmittel) bzw. nachgelagerte Förderung denkbar.

2. Veränderungsbedarf der Preisstruktur:

Die aktuell bestehende Trassenpreisbremse für den SPNV hat in den vergangenen Jahren zu einer stabilen Entwicklung der Entgelte im SPNV geführt, jedoch die Entgelte für den SPfV und SGV überdurchschnittlich stark steigen lassen. Derzeit sind mehrere Klagen gegen die Trassenpreisbremse vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) anhängig.

Sollte der EuGH die Trassenpreisbremse für rechtswidrig erklären, besteht unmittelbarer Handlungsbedarf für die Weiterentwicklung der regulierungsrechtlichen Rahmenbedingungen, die eine faire Kostenverteilung auf die Verkehrsarten gewährleistet und einzelne Verkehre vor Überbelastungen schützt. Ein unmittelbares Handeln seitens des Gesetzgebers, bereits vor einem EuGH-Urteil, schafft Planungssicherheit bei allen Marktteilnehmern.

In diesem Fall muss festgelegt werden, nach welchem Verfahren und mit welchen Nebenbedingungen die Preisbildung (Ziel: bestmögliche Wettbewerbsfähigkeit der Segmente des Eisenbahnmarktes, vgl. § 36 ERegG) festgelegt werden können, die den Anforderungen der Verkehrsarten und den politischen Erwartungen gleichermaßen gerecht werden können. Das Grenzkostenmodell wäre auch für dieses Problem die einfachste Lösung.

3. Veränderungsbedarf Preispfad

Im bisherigen System der Trassenpreise mangelt es den Marktteilnehmern an Planungssicherheit, was die weitere Entwicklung der Entgelte angeht. Die Verankerung eines Prozesses zur Etablierung eines stabilen, verlässlichen und marktverträglichen Preispfades für die Entwicklung der Infrastrukturentgelte auf gesetzlicher Basis gewährleistet die Verbindlichkeit der Planung aller Marktteilnehmer. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Nutzerentgelte, öffentliche Mittel, Kosten, die Leitstrategie des Bundes und das Leistungsniveau passfähig zueinander sind.

Bund und DB InfraGO sollten sich daher auf einen adäquaten und marktverträglichen Preispfad verständigen – orientiert an verkehrspolitischen Zielen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Schiene gegenüber weniger nachhaltigen Verkehrsträgern – für einen rollierenden 5-Jahres-Zeitraum (ähnlich LKW-Maut). Die Ermittlung eines intermodal wettbewerbsfähigen Preispfades sollte auf Basis der Empfehlung eines externen Gutachtens und unter Einbindung der Branche erfolgen.

Die Festlegung muss gemeinsam mit der Festlegung der Höhe der staatlichen Zuschüsse auf Basis der von der DB InfraGO prognostizierten und vom Bund sowie der zuständigen Regulierungsbehörde bestätigten Kostenentwicklung für den Infrastrukturbetrieb und Instandhaltungsaufwendungen im Rahmen der LV InfraGO erfolgen. Dies beinhaltet verbindliche Vorgaben für den Infrastrukturbetreiber für eine kostenoptimierte Mittelverwendung. Die Verbände der Branche sind frühzeitig bei der LV InfraGO zu konsultieren.

Bei unerwarteten Planabweichungen ist ggf. sukzessive nachzusteuern. Der Bund entscheidet unter Wahrung der wirtschaftlichen Stabilität der DB InfraGO über notwendige Anpassungen, um Deckungslücken zu reduzieren oder zu kompensieren.

Die LV InfraGO sollte mit dem InfraPlan und der Regulierungsperiode synchronisiert und für die kommenden 5 Jahre jährlich rollierend fortgeschrieben werden.

Kontakt

Dr. Bernhard Knierim

Referent für Verkehrspolitik & Projekte
030. 246 25 99 - 31
bernhard.knierim@allianz-pro-schiene.de



Stellungnahme der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG)

zum Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung des Trassenentgeltanstiegs bei den Eisenbahnen des Bundes anlässlich der Anhörung im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags am 13. Oktober 2025

I. Einleitung

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft dankt dem Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags für die Einladung zur öffentlichen Anhörung und nimmt im Folgenden Stellung zum Gesetzentwurf.

II. Bewertung

Die EVG begrüßt, dass der Bund die Vorgaben für die Verzinsung des Eigenkapitals im Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG) ändern will. Der Gesetzgeber würde damit künftige Trassenpreissteigerungen begrenzen. Gleichzeitig sorgen die bereits gewährten Eigenkapitalerhöhungen zugunsten der DB InfraGO für einen gegenläufigen Effekt.

Um die derzeit gesetzlich festgelegte Höhe der Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften, muss die DB InfraGO die Trassenpreise für die Nutzung des Schienennetzes signifikant erhöhen. Bisher gilt eine



marktübliche Verzinsung als Maßstab zum Festlegen des Eigenkapital-Zinssatzes. Mit dem nun angestrebten Mittelwert aus marktüblicher und risikoloser Verzinsung kann der Anstieg der Trassenpreise zumindest reduziert werden.

Die vorliegende Gesetzesänderung wird allerdings erst im Jahr 2026 ihre Wirkung entfalten. Doch bereits 2025 steigen die Trassenpreise dramatisch an – im Schienengüterverkehr um 16 Prozent und im Schienenpersonenfernverkehr sogar um 18 Prozent.

Trotz der verminderten Eigenkapitalverzinsung drohen auch für 2026 drastische Trassenpreiserhöhungen, denn der Bundeshaushalt 2025 sieht die Rekordsumme von rund 8,5 Milliarden Euro zusätzlichem Eigenkapital für die Deutsche Bahn vor. Durch die enorme Höhe der Eigenkapitalaufstockungen der vergangenen Jahre wird der vorliegende Gesetzentwurf die Trassenpreissteigerung zwar vermindern, aber nicht ausgleichen können.

Fördermaßnahmen und Eigenkapitalerhöhungen des Bundes

In Millionen Euro

	Güterverkehr			Fernverkehr	Infrastruktur
	Trassenpreis-förderung	Anlagenpreis-förderung	Einzelwagen-förderung	Trassenpreis-förderung	Eigenkapital-erhöhung
2021	944 ¹	76	-	1.778 ¹	2.675
2022	380	37	-	597	1.985
2023	374	84	-	126	1.125
2024	229	20	299	0	5.500
2025	275	35	300	105	8.485
2026 ²	265	-	300	200	-

Ursächlich für diese negative Entwicklung ist die umstrittene Schuldenbremse. Mit der Umwandlung

¹ U.a. Ausgleich für Aufrechterhaltung von Verkehren während der Pandemie.

² Regierungsentwurf Bundeshaushalt 2026 vom 28. Juli 2025.



der bislang üblichen Baukostenzuschüsse in Eigenkapitalerhöhungen hat der Haushaltsgesetzgeber die Schuldenbremse zwar umgangen, aber gleichzeitig der Verkehrswende geschadet und den Industriestandort Deutschland geschwächt. Denn die Bahnen werden einen Großteil der vom Bund verursachten Kostensteigerungen an die Kund:innen weitergeben müssen.

- Für die **Industrie** bedeutet dies steigende Transportpreise und somit schlechtere Bedingungen im internationalen Wettbewerb. Viele Industriestandorte in Deutschland sind insbesondere auf den klimaschonenden, aber aufwändigen Einzelwagenverkehr der Bahn angewiesen. Rapide steigende Kosten gefährden dieses wirtschaftlich angeschlagene Geschäftsmodell von DB Cargo weiter. In der Folge droht die Einstellung der Bedienung zahlreicher Standorte. Eigenkapitalerhöhungen und daraus resultierende Trassenpreissteigerungen haben letztendlich also auch negative Folgen für die Beschäftigung bei den Bahnen und in der deutschen Industrie. Zudem würde der Bund sein selbstgesetztes Ziel, mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern, gefährden.
- Auch die **Reisenden** im Fernverkehr auf der Schiene würden mit empfindlichen Preissteigerungen von voraussichtlich etwa 10 Prozent im Jahr 2025 konfrontiert. Ohne ausreichende Fördermaßnahmen droht 2026 ein noch größerer Preissprung. Darüber hinaus muss mit Angebotsreduzierungen von bis zu 25 Prozent gerechnet werden. Ursächlich sind die steigenden Fixkosten für die Netznutzung, durch die schon ein geringer Nachfragerückgang ganze Verkehrsangebote unwirtschaftlich machen kann.

III. Forderungen

Damit die drastischen Folgen für die Wirtschaft und die Fahrgäste noch abgewendet werden können, muss der Haushaltsgesetzgeber laufende Förderungen für 2026 mit deutlich mehr Mitteln ausstatten:

- Die **Trassenpreisförderung** im Schienengüterverkehr muss von den vorgesehenen 265 Millionen Euro auf mindestens 350 Millionen Euro erhöht werden. Für die im Koalitionsvertrag angestrebte Verkehrsverlagerung wäre sogar eine Halbierung der Trassenpreise mit jährlich 450 Millionen



Euro notwendig.

- Im Schienenpersonenfernverkehr müssen mindestens die im Haushaltsentwurf eingeplanten 200 Millionen Euro **Trassenpreisförderung** gewährt werden. Die verkehrspolitisch gebotene Halbierung der Trassenpreise würde jährlich 800 Millionen Euro erfordern.
- Anstelle teurer Eigenkapitalerhöhungen sollten im Bundeshaushalt wieder günstige **Baukostenzuschüsse** für den Ausbau des Schienennetzes gewährt werden. Diese erzeugen keine Kapitalrendite und vermeiden von vornherein hohe Kosten für die Netznutzung.
- Zur Stabilisierung des industriepolitisch wichtigen Einzelwagenverkehrs muss die entsprechende **Betriebskostenförderung** von derzeit 300 Millionen Euro auf mindestens 350 Millionen steigen.
- Zusätzlich muss die im Haushaltentwurf 2026 ersatzlos gestrichene **Anlagenpreisförderung** im Schienengüterverkehr mit mindestens 50 Millionen Euro fortgeführt und in den Folgejahren auf 100 Millionen Euro erhöht werden. Im Jahr 2023 betrug diese Förderung noch 84 Millionen Euro.

Darüber hinaus sollte der Bund kurzfristig weitere Unterstützungsmaßnahmen ergreifen, indem er:

- die in Deutschland europaweit mit Abstand höchste **Stromsteuer** für Schienenfahrzeuge auf das europarechtlich erlaubte Mindestmaß reduziert und
- grenzüberschreitende Bahnreisen analog zum klimaschädlichen Luftverkehr von der **Mehrwertsteuer** befreit.

Mittelfristig muss der Bund eine grundlegende **Trassenpreisreform** auf den Weg bringen – mit dem Ziel, lediglich die unmittelbaren Kosten einer Zugfahrt zu erheben (Grenzkostenprinzip). Deutschland belastet die Bahnen dagegen als eines der wenigen Länder in Europa mit den Vollkosten. Diese gehen weit über den Verschleiß der Infrastruktur hinaus und belasten letztendlich Reisende und Wirtschaft mit sämtlichen Betriebs- und Verwaltungskosten im staatlichen Schienennetz.

Deutscher Bundestag

Verkehrsausschuss

Ausschussdrucksache

21(15)28-F

vom 09.10.2025

Öff. Anhörung am 13.10.2025



Reinhardtstraße 46
10117 Berlin

office@netzwerk-bahnen.de
www.die-gueterbahnen.com
www.db-watch.de

Tel: +49 30 53 14 91 47-0

DIE GÜTERBAHNEN (NEE e. V.), Reinhardtstr. 46, 10117 Berlin

Berlin, 09. Oktober 2025

Schriftliche Stellungnahme für die Öffentliche Anhörung im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags am 13. Oktober 2025 – Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung des Trassenentgeltanstiegs bei den Eisenbahnen des Bundes

Der Verband DIE GÜTERBAHNEN, der Branchenverband der privaten Schienengüterverkehrsunternehmen mit mehr als 110 Mitgliedsunternehmen, begrüßt die Initiative der Bundesregierung und den vorgelegten *Gesetzesentwurf zur Abmilderung des Trassenpreisanstiegs bei den Eisenbahnen des Bundes* ausdrücklich (Bundestagsdrucksache 21/1499). Es ist ein wichtiger und längst überfälliger Schritt, um die drohenden Trassenpreissteigerungen zu begrenzen und die anteilige Nutzerfinanzierung zwischen den bundeseigenen, im Güterverkehr relevanten Infrastrukturen fairer zu gestalten. Gleichwohl sehen wir Anpassungsbedarf im Gesetzesentwurf, da das Potenzial zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Schiene und der Korrektur des bisherigen Irrwegs der Gewinnerwirtschaftung mit der Schieneninfrastruktur nicht ausgereizt wird. Dabei geht es um nicht weniger als den fairen Wettbewerb zwischen Güterbahnen und Lkw – und die Zukunft der Transportpreise in Deutschland.

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf schlägt die Bundesregierung vor, die Eigenkapitalverzinsung der DB InfraGO AG zu begrenzen. Statt der gemäß Anlage 4 Pkt. 51 ERegG geltenden „kapitalmarktüblichen Verzinsung“, zuletzt 5,2 Prozent, soll künftig ein Mittelwert aus einem risikolosen Zinssatz und einem kapitalmarktüblichen Zinssatz gelten. Die Eigenkapitalverzinsung repräsentiert den gesetzlichen Gewinnanspruch der DB InfraGO und wird ausschließlich über die von den Eisenbahnverkehrsunternehmen gezahlten Trassenentgelte („Schienenmaut“) eingenommen. Sie muss bei der Genehmigung der Trassenentgelte durch die Bundesnetzagentur berücksichtigt werden. Die Bundesregierung begründet die Begrenzung damit, dass der „kapitalmarktübliche Eigenkapitalzinssatz derzeit höher liegt als die Renditeerwartung des Bundes“ und dies zu einer marktschädlichen Trassenpreissteigerung führt. Dabei bleibt allerdings **unerwähnt, dass die hohen Zuführungen von Eigenkapital** zur schuldenbremsenneutralen Finanzierung von Schieneninfrastrukturmaßnahmen **durch den Bund** bereits seit 2019 die Bedeutung der Verzinsung als Treiber der Trassenpreisentwicklung enorm erhöht haben. Im Extremfall könnte die formal gemeinwohlorientierte DB InfraGO AG eine Umsatzrendite von rund 13 Prozent erwirtschaften. Der Bund erwartet aktuell eine Rendite von 2,2 Prozent aus der bundeseigenen Schieneninfrastruktur. Auch diese Renditeerwartung ist aus Sicht der

Branche weiterhin zu hoch und steht im starken Kontrast zu den nicht durch Verzinsungsansprüche und Großteils auch nicht einmal durch Nutzungsentgelte finanzierten bundeseigenen Fernstraßen und Wasserwegen.

Zur Absicherung der intermodalen Wettbewerbsfähigkeit der Schiene gegenüber weniger nachhaltigen Verkehrsträgern halten wir es deshalb für erforderlich, dass die vorgeschlagene **Änderung der Anlage 4, Nummer 5.2.3** wie folgt angepasst wird:

5.2.3 Für die Verzinsung des Eigenkapitals eines Betreibers der Schienenwege der Eisenbahnen des Bundes **ist in der zweiten Regulierungsperiode (Netzfahrplanperioden 2023/2024 bis 2027/2028) ein Zinssatz von 0,0% anzusetzen.**

Wir begründen diese notwendige Änderung wie folgt:

Auch im Falle eines auf den Mittelwert aus risikolosem und marktüblichem Zins abgesenkten Eigenkapitalzinses der DB InfraGO ist zum bevorstehenden Fahrplanwechsel im Dezember 2025 immer noch mit einem Anstieg der Nutzerentgelte im Schienengüterverkehr von rund 12 bis 16 Prozent zu rechnen. Damit würde sich der problematische Trassenpreisanstieg des Vorjahres (+16,2 Prozent) potenziell wiederholen, der die intermodale Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs bereits stark belastet und in den vergangenen Monaten vermehrt zu Verkehrsrückgängen geführt hat. Wir entfernen uns damit zunehmend von einer Trassenpreishöhe, die eine Verlagerung von Verkehren auf die klimafreundliche Schiene ermöglicht. Die Möglichkeiten, durch eine nachgelagerte Trassenpreisförderung diese Effekte neutralisieren zu können, werden hingegen immer geringer – auch durch die haushalterischen Restriktionen des Bundes. Um im kommenden Fahrplanjahr die real von den Eisenbahnunternehmen zu erwirtschaftenden Trassenanteile an den Gesamtkosten der Zugfahrt stabil zu halten, wäre schon im Bundeshaushaltsentwurf für 2026 ungefähr eine Verdoppelung des vorgesehenen Budgetansatzes (265 Mio. Euro) erforderlich.

Die so weiterhin steigenden Trassenpreise haben einen starken Einfluss auf die Transportpreise, insbesondere im Bereich der produzierenden Großindustrien (wie bspw. Chemie, Stahl, Baustoffe, Lebensmittel, Energieträger, Industriemaschinen und Fahrzeuge), und damit auf die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland. Das sind exakt die Branchen, die bereits durch die stark gestiegenen Strompreise an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben und die seit jeher essenzielle Bedeutung für die volkswirtschaftliche Entwicklung in Deutschland haben.

Durch das Aussetzen der Eigenkapitalverzinsung kann hingegen die gesamte jährliche Belastung der Eisenbahnverkehrsunternehmen durch die Trassenpreise um mehr als eine Milliarde Euro gesenkt werden, **ohne eine Unterfinanzierung der**

Schieneninfrastruktur zu riskieren. Ein weiterer Anstieg der Trassenpreise wird damit schon im kommenden Fahrplanjahr gänzlich verhindert, die Entwicklung der Transportpreise wird stabilisiert. Die zeitliche Begrenzung der Regelung bis zum Ende der aktuellen Regulierungsperiode ermöglicht es, sowohl die Kapitalrendite bei veränderten wirtschaftlichen oder haushälterischen Rahmenbedingungen anzupassen als auch die angekündigte grundlegende Reform des Trassenpreissystems zu berücksichtigen. Es soll hier angemerkt werden, dass der vom Verband für diese Reform vorgelegte Konzeptvorschlag einen – bilanziell ebenfalls (s. u.) als Gewinn zu erwirtschaftenden – “Effizienzzuschlag” vorsieht, der jedoch niedriger (30 bis 110 Mio. Euro p. a.) sowie von der Erreichung von qualitäts- und kapazitätsrelevanten Zielen abhängig wäre und zweckgebunden im Unternehmen verbliebe.

Eine Festsetzung des Eigenkapitalzinses auf 0,0 Prozent ist auch insofern ratsam, da durch die bereits erfolgten Eigenkapitalzuführungen im Gegensatz zu Baukostenzuschüssen hohe Abschreibungen entstehen, die als zu berücksichtigender Aufwand über die nächsten 30 Jahre das Trassenpreisniveau signifikant höher halten werden, als es beim Einsatz der zuvor üblichen Baukostenzuschüsse zu erwarten gewesen wäre. Ein Verzicht auf eine Rendite würde dieser Entwicklung entgegenwirken und einen irreversiblen Anstieg des Trassenpreisniveaus verhindern.

Europarechtlich gibt es keine Vorgabe für die Renditeerwirtschaftung. Ganz im Gegenteil weisen die aktuellen Ausführungen der Generalanwältin des EuGH im Verfahren C-538/23 vom 22. Mai 2025 und die Leitlinien der Europäischen Kommission zur optimalen Gestaltung eines Trassenpreissystems deutlich darauf hin, dass Gewinne aus Vollkostenaufschlägen mindestens unerwünscht bis unionsrechtswidrig sind und den eigentlichen Zielen eines Trassenpreissystems (insb. der optimalen Kapazitätsnutzung und Wettbewerbsfähigkeit zu weniger nachhaltigen Verkehrsträgern) im Weg stehen. Wie die Generalanwältin des EuGH in ihren Schlussanträgen vom 07. November 2024 ausführt, ist es erforderlich „den Infrastrukturbetreibern Anreize zur Kostensenkung und zu effizienten Verwaltung ihrer Fahrwege zu geben. Mit anderen Worten: “In Anbetracht der Verlockungen, die Monopole für Infrastrukturbetreiber mit sich bringen, besteht das Ziel der Entgeltregelung darin, die anfallenden Kosten vollständig zu decken – mehr aber auch nicht.“ Ein hoher darüber hinaus gehender Gewinnanspruch, der in der Finanzierungsplanung der DB InfraGO nicht vorgesehen war, sondern an den Konzern abgeführt wurde und ihr nun nach eigenen Aussagen primär als finanzieller Puffer dient und Anreize der Kosteneffizienz seit jeher untergräbt, entspricht diesen Ansprüchen nicht.

Auch die europäischen Fiskalrichtlinien stellen in Bezug auf die Aussetzung einer Renditeerwirtschaftung kein Hindernis dar. Die Legitimation von Eigenkapitalzuführungen zur Einhaltung der Restriktionen der Schuldenbremse fußt seit jeher auf einer fiktiven, nur regulativ ermittelten Rendite, die seitens der DB InfraGO in mehreren Jahren nicht

erwirtschaftet und vom Bund nicht eingefordert wurde. Auch aufgrund der zuvor genannten Ziele der Europäischen Kommission in Bezug auf die Trassenpreisgestaltung ist nicht davon auszugehen, dass ein gewinnfreier Betrieb der Schieneninfrastruktur für die zweite Regulierungsperiode in Frage gestellt würde.

Weiterhin greift der Bezug auf die Notwendigkeit einer finanziellen Gegenleistung für die Eigenkapitalzuführungen des Bundes zu kurz, da der Bund durch die Trassenpreisförderung im Schienengüterverkehr bereits kurz nach dem Start des geltenden Trassenpreissystems korrigierend durch die Trassenpreisförderung in jährlich dreistelliger Millionenhöhe eingreifen musste. Die weitgehende Umstellung der bundeseigenen Infrastrukturfinanzierung auf Eigenkapitalzuführungen war im geltenden Trassenpreissystem nicht vorgedacht und hätte längst die nun – teilweise – vorgesehene Anpassung des Eisenbahnentgeltregulierung auslösen müssen.

Ein gewinnfreier Betrieb der bundeseigenen Schieneninfrastruktur würde den Konflikt zwischen der (bislang ausschließlich) auf dem Papier existierenden Gemeinwohlorientierung der DB InfraGO und dem weiterhin bestehenden Ziel einer Gewinnausrichtung des Infrastrukturbetriebs auflösen. Damit würde erstmalig eine Gleichbehandlung der Schiene verglichen mit den Bundesfernstraßen und den Wasserstraßen geschaffen, da weder die Bundeswasserstraßenverwaltung noch die Autobahn GmbH des Bundes jemals eine Rendite erwirtschaften sollten.

Aus all diesen Gründen hat der Verband seit vielen Jahren gefordert, den Gewinnanspruch mindestens bis zu einer grundlegenden Neugestaltung des Trassenpreissystems vollständig abzuschaffen und den Eigenkapitalzins auf 0,0 Prozent festzulegen. Sollte der Gesetzgeber diesem Vorschlag nicht folgen, ist hilfsweise darauf hinzuweisen, dass im vorliegenden Gesetzesentwurf konsequenterweise, jedoch im Gegensatz zu einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln – keine Unterscheidung zwischen dem Zinssatz für früher eingelegtes, neu hinzugeführtes und etwaig zukünftig zugeführtes Eigenkapital der DB InfraGO getroffen wird. Eine **einheitliche Behandlung des gesamten Eigenkapitals unabhängig vom Zeitpunkt der Zuführung wäre unbedingt zu gewährleisten.**

Essenziell ist, dass das Gesetz in jedem Fall schnellstmöglich in Kraft tritt, um die Trassenpreise ab dem anstehenden Fahrplanwechsel im Dezember wirksam zu dämpfen. Da im Anschluss an das Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes die Trassenpreise durch die Bundesnetzagentur neu festgelegt werden müssen und dazu entweder die Korrektur des Genehmigungsantrages durch die DB InfraGO oder die Aufhebung einer bestehenden Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln in Bezug auf den Gewinnanspruch der DB InfraGO aus Februar 2025 notwendig ist, muss der Gesetzgebungsprozess sehr rasch abgeschlossen werden. Die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene leidet derzeit in nicht gekanntem Ausmaß unter der Unsicherheit, in welchem Umfang sich die Trassenpreise als

Kostenbestandteile (mit einem Umfang von bis zu 30 Prozent der Gesamtkosten einer Zugfahrt) im kommenden Jahr ändern.

Mittelfristig ist das seit 2017 geltende Trassenpreissystem grundlegend zu überarbeiten, um Stabilität, Berechenbarkeit und Fairness für alle Akteure zu gewährleisten sowie die verkehrspolitischen Wachstumsziele des Bundes zu unterstützen. Der Auftrag aus dem Koalitionsvertrag zur Reform des Trassenpreissystems ist daher mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf nicht umgesetzt. DIE GÜTERBAHNEN haben vor wenigen Wochen ein [detailliertes Konzeptpapier](#) für ein zukünftiges Trassenpreissystem (DER WEG ZUM GEMEINWOHL-TRASSENPREISSYSTEM) vorgelegt. Im Zentrum des Vorschlags steht die Einführung eines Grenzkostensystems, mehrjährig fixierte Trassenpreise und klare Anreize zur Kosteneffizienz. Eine schnelle Umsetzung der im Koalitionsvertrag angekündigten Reform ist aus unserer Sicht unerlässlich, um den Schienengüterverkehr wieder auf Wachstum auszurichten und die Transportkosten nachhaltig zu senken.

Ansprechpartner:

Oliver Smock

Referent für Eisenbahnpolitik

Tel.: +49 151 65079212

Mail: smock@netzwerk-bahnen.de

Deutscher Bundestag

Verkehrsausschuss

Ausschussdrucksache

21(15)28-G

vom 11.10.2025

Öff. Anhörung vom 13.10.2025



Stellungnahme Jens Bergmann, Vorstand Finanzen und
Controlling der DB InfraGO AG

**zum Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung des
Trassenpreisanstiegs bei den Eisenbahnen des Bundes**

Oktober 2025

Lobbyregisternummer R001379



1. Einleitung

Der „Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung des Trassenentgeltanstiegs bei den Eisenbahnen des Bundes“ sieht Änderungen im Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG) vor, die insbesondere den aus Eigenkapitalerhöhungen des Bundes (EKE) entstehenden Trassenpreisanstieg abmildern sollen.

Wie der Gesetzentwurf zutreffend darstellt, entfalten die Eigenkapitalzuführungen des Bundes ab dem Fahrplanjahr 2026 - sofern keine kompensierenden Regelungen getroffen werden - eine starke Aufwärtsdynamik im Hinblick auf die Trassenpreise der DB InfraGO AG (DB InfraGO). Diese verstärken bestehende Effekte, die seit dem Fahrplanjahr 2024 zu einem – im Mehrjahresvergleich – überdurchschnittlichen Anstieg der Kosten der Pflichtleistungen als Grundlage der Trassenpreisermittlung führen. Durch die gesetzlich festgeschriebene Preisbremse für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV, § 37 ERegG) belasten die Effekte überproportional die eigenwirtschaftlichen Verkehre des Schienengüterverkehrs (SGV) und Schienenpersonenfernverkehrs (SPFV).

Vor diesem Hintergrund unterstützen wir das Anliegen, Maßnahmen zur Dämpfung des Anstiegs der Trassenpreise zu ergreifen. Die vorgeschlagene Reduzierung der regulatorisch zulässigen Verzinsung des Eigenkapitals (EK) kann dazu einen Beitrag leisten.

Der vorgelegte Gesetzentwurf kann einen sinnvollen Baustein zur Dämpfung des Anstiegs der Trassenpreise bilden, bringt jedoch Auslegungsfragen und Unsicherheiten mit sich. Wichtig ist, dass er sich in eine umfassende Reform der Finanzierungsarchitektur und des Regulierungsrahmens einbettet. Diese Reform haben sich die Koalitionäre in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen. Bei isolierter Anwendung der vorgeschlagenen Reduzierung der regulatorisch zulässigen Verzinsung des EK wäre der preisdämpfende Effekt begrenzt. Außerdem würden Finanzierungsrisiken auf die DB InfraGO verlagert, die diese ohne eine Anpassung des restlichen Regulierungsrahmens nicht kompensieren kann. Insgesamt braucht es eine Reform, die den Ansprüchen des Bundes, der Nutzer der Schienenwege (einschließlich der Aufgabenträger der Länder) und der DB InfraGO gleichermaßen genügt und so den Verkehr auf der Schiene unterstützt.

2. Anmerkungen zum Gesetzentwurf

2.1. Allgemeines

Grundsätzlich dürfte die preisdämpfende Wirkung der vorgeschlagenen Anpassung deutlich geringer ausfallen als teilweise öffentlich vermutet wird. Zum einen werden die direkten Effekte der angestrebten Senkung des regulatorischen Eigenkapitalverzinsungsanspruchs überschätzt:

- Maßgeblich für die tatsächliche Trassenpreisentwicklung ist nicht die Obergrenze der Gesamtkosten (OGK) einschließlich der regulatorischen Eigenkapitalverzinsung, sondern der jeweilige Antrag auf Genehmigung der konkreten Entgeltliste der DB InfraGO. In ihren Anträgen zum TPS 2026 wendet die DB InfraGO den neuen, geringeren Zinssatz bereits auf den „neuen“ Teil des EK an, der aus den EKE resultiert. Sie bleibt damit freiwillig unterhalb des rein kapitalmarktorientierten Ansatzes aus den OGK-Anträgen, der auf dem geltenden ERegG basiert.
- Durch den seit Jahren etablierten Finanzierungskreislauf Schiene (FK-Schiene) schüttet die DB AG alle Ergebnisbeiträge der DB InfraGO an den Bund aus, der sie – trassenpreisneutral – vollständig in Form von Baukostenzuschüssen wieder in die Schienenwege reinvestiert. Mit der Absenkung des EK-Zinses mindert der Bund auch die eigene Dividendenerwartung und

das Volumen des FK-Schiene. Die entstehende Lücke muss er dauerhaft anderweitig schließen, wenn der preisdämpfende Effekt nachhaltig und ohne Einbußen an anderer Stelle bleiben soll.

Zum anderen bleiben weitere, wesentliche Ursachen des aktuellen Preisauftriebs vom Referentenentwurf unberührt. Für diese bedarf es dringend ebenfalls einer Lösung:

- Die EKE wirken nicht nur über die Verzinsungsansprüche, sondern auch über den Abschreibungsaufwand preiserhöhend. Unabhängig von dem vorliegenden Gesetzesentwurf bleibt die wichtigste Maßnahme deshalb der Ersatz geplanter künftiger EKE durch Baukostenzuschüsse. Zur Kompensation der durch bereits erfolgte EKE verursachten Effekte ist dringend eine ausreichend bemessene Förderung der Trassenpreise im SPFV und im SGV erforderlich.
- Unabhängig von den EKE sind seit 2024 überproportionale Anstiege der Kosten der Pflichtleistungen zu verzeichnen, die neben allgemeinen konjunkturellen Ursachen auch mit dem Aufholen des Investitions- und Instandhaltungssaus in der Infrastruktur des Bundes zusammenhängen. Diese Effekte bestehen auf absehbare Zeit fort und müssen im Zuge der Etablierung der neuen Steuerungs- und Finanzierungsarchitektur des Bundes gesamthaft adressiert werden. Wesentlich ist hier die Absicherung einer langfristig stabilen Trassenpreisentwicklung durch eine ausreichende und überjährig planbare Bundesfinanzierung. Diese muss die geplante Leitstrategie, das Zielnetz und den Infraplan des Bundes finanziell absichern. Perspektivisch kann der laut Koalitionsvertrag vorgesehene Eisenbahninfrastrukturfonds hier einen zentralen Lösungsbeitrag leisten.
- Die Regelungen des § 37 ERegG (SPNV-Preisbremse) müssen zügig angepasst werden, um das Preisgefüge zwischen den Verkehrsarten verkehrlich und wettbewerblich bestmöglich auszutariieren.

2.2. Kapitalkosten und Renditeerwartung

Der Gesetzesentwurf vermengt die Begriffe Kapitalkosten und Kapitalrendite in unpassender Weise miteinander.

Die Kapitalkosten stellen die Opportunitätskosten einer fiktiven Kapitalanlage dar, bestehend aus Eigenkapital und Fremdkapital. Sie sind nach Maßgabe einer kapitalmarktüblichen Verzinsung zu berechnen. Für den Eigenkapitalanteil geben sie den fiktiven Zins an, mit dem ein Unternehmer hätte rechnen dürfen, hätte er das Eigenkapital nicht in sein Unternehmen eingebracht, sondern eine Anlage mit vergleichbarem Risiko auf dem Kapitalmarkt getätigt. Für die Ermittlung der Kapitalkosten gibt es wissenschaftlich anerkannte und an den Kapitalmärkten erprobte Methoden, die derzeit auch Grundlage der Regulierungspraxis im deutschen Eisenbahnmarkt sind.

Die Kapitalrendite oder -rentabilität bezeichnet hingegen die Rendite auf das eingesetzte Kapital, die ein Kapitalgeber erwartet bzw. die nach Ablauf eines Geschäftsjahres tatsächlich erzielt wurde.

Beide Größen hängen zusammen, sind aber nicht identisch. Die Kapitalkosten markieren den Vergleichswert, an dem ein Investor seine Renditeerwartungen misst. Die Renditeerwartung kann er frei wählen, die Kapitalkosten jedoch nicht. Die Höhe der Kapitalkosten bemisst sich nach dem Risiko, dem ein Unternehmen auf einem bestimmten Markt ausgesetzt ist. Sie ändert sich nicht mit der individuellen Renditeerwartung eines Investors. Das heißt, der Bund kann die Kapitalkosten der DB InfraGO nicht einfach dadurch senken, dass er eine niedrigere EK-Verzinsung erwartet. Denn die intramodalen und intermodalen Wettbewerbsverhältnisse auf den Eisenbahnmärkten sowie die

Entwicklungen in der Wertschöpfungskette und die daraus resultierende Risiken ändern sich dadurch nicht.

Konkret folgt daraus, dass die DB InfraGO durch die im Gesetzentwurf angelegte regulatorische Renditebegrenzung unterhalb der Kapitalkosten daran gehindert würde, tatsächlich zu erwartende Marktrisiken in ihren Preisen zu berücksichtigen. Dies stünde im Widerspruch zum restlichen Regulierungsrahmen, der darauf ausgelegt ist, dass die DB InfraGO als Wirtschaftsunternehmen eigene Mittel nur im unternehmerischen Interesse und damit so weit einsetzen darf, wie sie eine nachhaltige Refinanzierung am Markt erwarten lassen. Nur dann besteht die Aussicht, den mit Eigenmitteln finanzierten Teil des Anlagevermögens dauerhaft in der hohen Qualität vorzuhalten, die Bund und Nutzer zu Recht erwarten.

Wenn nun im Gesetz eine neue Ermittlung des regulatorisch zulässigen Verzinsungsanspruchs verankert wird, die nicht alle marktüblichen Risiken abdeckt, muss dies durch weitere Anpassungen im Regulierungs- und Finanzierungsrahmen flankiert werden, die der DB InfraGO weiterhin ein nachhaltig unternehmerisches Handeln im Einklang mit dem BSWAG und Art. 87e GG ermöglichen. Der Bund muss u.a. Vorkehrungen zur anderweitigen Absicherung der Kapitalkosten treffen. Vorbild könnten Regelungen aus dem österreichischen Bundesbahngesetz sein. Zudem wäre eine umfassende Betrachtung bisher nicht geförderter Tatbestände sowie Pönaleregime etc. notwendig, da diese derzeit aus den Erträgen zu finanzieren sind.

Wir regen deshalb an, die vorgeschlagene Anpassung des Renditebegriffs als Teil einer gesamthaften Reformierung der Entgeltregulierung umzusetzen, die schnellstmöglich in die Wege zu leiten ist. Ein vorgezogenes und isoliertes Inkrafttreten birgt sonst die Gefahr, dass die DB InfraGO Finanzierungszusagen nicht treffen kann, die von ihr verlangt werden.

2.3. Änderungen in § 26 Abs. 1 ERegG

Der Entwurf enthält in § 26 Abs. 1 ERegG (neu) weitere Klarstellungen und Ergänzungen, die aus unserer Sicht sachgerecht erscheinen. Sie adressieren den Mangel der bestehenden Anreizregulierung, die von einem in Qualität und Umfang eingeschwungenen Zustand der Schienenwege ausgeht. Hier sind ggf. weitere Verbesserungen zu prüfen.

Ausdrücklich zu begrüßen ist der neue Satz 4, der dem Bund die Nutzung des mit der BSWAG-Novelle eingeführten Instruments der Instandhaltungsförderung erleichtert.

2.4. Inkrafttreten

Wie erwähnt schlagen wir vor, die im Koalitionsvertrag angekündigte Reformierung der Entgeltregulierungsvorschriften gesamthaft umzusetzen und von einer isolierten Anpassung des Renditebegriffs abzusehen. Dies ermöglicht die von allen Akteuren gleichermaßen gewünschte Dämpfung und Stabilisierung der Trassenpreise in ein schlüssiges Gesamtkonzept einzubetten, ohne Gefahr zu laufen, den gesetzlichen Renditebegriff ein weiteres Mal anpassen zu müssen.

Um die Trassenpreissteigerung in 2026 kurzfristig zu dämpfen, bietet sich vielmehr das Instrument der Trassenpreisförderung an.

Unabhängig von dem Vorgesagten wäre das laut Referentenentwurf geplante Inkrafttreten der ERegG-Änderungen bereits zum TPS 2026 auch insofern problematisch, als damit in ein laufendes Entgeltgenehmigungsverfahren eingegriffen würde. Die Zielrendite ist Teil eines Sets mit dem Bund

abgestimmter finanzwirtschaftlicher Zielkennzahlen. Im laufenden Verfahren zum TPS 2026 hat die DB InfraGO ihre Entgeltanträge auf einen Zielerlös unterhalb der zulässigen OGK ausgerichtet, der diese Bedingung erfüllt und der auch Grundlage für ihre finanzielle Beteiligung an bereits vereinbarten Infrastrukturprojekten ist. Müsste die Bundesnetzagentur die beantragten Entgelte für 2026 nach Maßgabe des Gesetzentwurfs nach unten korrigieren, könnten die daraus folgenden Ergebniseinbußen diese Zusagen der DB InfraGO gefährden.

Sollte die vorgeschlagene Verschiebung des Vorhabens nicht erfolgen, so schlagen wir hilfsweise eine Übergangsregelung vor, die das oben (vgl. Abschnitt 2.1.) beschriebene Vorgehen der DB InfraGO im Entgeltantrag zum TPS 2026 so lange zulässt, bis eine gesamthafte Reform des Regulierungsrahmens in Kraft tritt (d.h. kapitalmarktübliche Verzinsung des „alten EK“ gemäß aktuellem ERegG und gemeinwohlorientierte Verzinsung des „neuen EK“ gemäß der im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Änderung).